

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE

« Contrat de maintenance »

ENTRE LES SOUSIGNES

La société **Verse Concept SARL**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à **SALAM 144, APPT 13 3 ETG BAB DOUKALA Marrakech**, immatriculée au Registre du commerce de Marrakech sous le numéro **123993**.

Représentée par **Mr. Zakaria El haboussi** dûment habilité à signer les présentes.
Ci-après dénommée « le **CONCEPTEUR** et/ou le **PRESTATAIRE** »

**D'UNE PART
ET**

DABA PNEU SARL, immatriculée au Registre du commerce de Marrakech sous le numéro 485979, dont le siège social est **52 LOT AMINE SIDI MAAROUF CASABLANCA** et représentée par **Mme. BERRADA SOFIA** agissant en sa qualité de Gérante dûment habilité à signer les présentes,
Ci-après dénommée « le CLIENT »

D'AUTRE PART

DABA PNEU SARL et le **PRESTATAIRE** étant dénommés individuellement une « **Partie** » ou collectivement les « **Parties** ».

Il est préalablement exposé :

- Que le **CLIENT** manifeste un besoin de services en marketing et communication.
- Que le **PRESTATAIRE** est en mesure de mettre à la disposition du **CLIENT** les services dont il a besoin.
- Que les parties ont estimé nécessaire d'insérer leurs droits et obligations ainsi que les conditions de leur relation dans un **CONTRAT** de prestation de service.

ARTICLE 1 – DEFINITION

Pour les besoins du **CONTRAT**, les termes suivants débutant par une majuscule auront le sens qui leur est attribué ci-dessous :

Contenu(s)	Désigne l'ensemble des API, Codes d'accès, Affectation de rôles, textes, images, photos, vidéos, questionnaires, sons qui seront publiés sur les réseaux sociaux.
Contrat	Désigne le présent CONTRAT cadre (y compris son exposé préalable) ; ses annexes ainsi que ses avenants ultérieurs qui en font partie intégrante.
Prestations	A la signification qui lui est attribuée à l'Article 4.
Devis	Désigne l'offre commerciale du PRESTATAIRE signée par le CLIENT détaillant les Prestations souscrites et les prix applicables telle que définie à l' Annexe 1 .

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

Le présent **CONTRAT** a pour objet de définir :

- Les prestations à fournir par le **PRESTATAIRE** ;
- Les conditions et les modalités des prestations ;
- Les obligations du **PRESTATAIRE** et du **CLIENT** ;
- Les conditions commerciales.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

Le **CONTRAT** est constitué de l'ensemble des documents ci-dessous par ordre de priorité décroissante de telle sorte qu'en cas de contradiction entre les documents, le document ayant le rang le plus élevé prévaudra :

- 1. Le présent CONTRAT ;**
- 2. Ses annexes (ci-après les « Annexes »).**

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

D'un commun accord, il a été décidé que Le **PRESTATAIRE** devra développer et/ou fournir les travaux suivants :

Les prestations fournies par Verse Concept SARL.

a. Maintenance Site Web

- o Mise à jour régulière du CMS, du thème utilisé ainsi qu'aux modules installés
- o Sauvegardes de base de données
- o Contact du support de l'hébergeur en cas de problème
- o Mesures préventives pour garantir la stabilité et la sécurité du site
- o Modifications ou ajout de pages, produits, blog, textes, images, vidéos, sons etc ...
- o Optimisation de la vitesse de chargement du site
- o 4 jours par mois

En général, les travaux susmentionnés correspondant aux prestations telles que spécifiés dans le devis fourni par le **PRESTATAIRE** et accepté par le **CLIENT**.

Davantage de précisions sur les tâches sont expliquées sur le devis du **PRESTATAIRE**, qui porte le **N° 2025030213**

Les Prestations sont confiées en exclusivité au **PRESTATAIRE**.

ARTICLE 5 – CONDITIONS ET MODALITES DE LA PRESTATION

- Le **CLIENT** reconnaît avoir reçu du **PRESTATAIRE** toutes les informations et conseils qui lui étaient nécessaires pour souscrire au **CONTRAT**. Ainsi, les choix effectués par le **CLIENT** lors de sa Commande ou ultérieurement demeurent sous son entière responsabilité.
- Le **CONTRAT** est considéré comme conclu à la réception du Devis cacheté et signé par le **CLIENT** avec la mention manuscrite « **BON POUR ACCORD** » et de l'acompte. Le début des travaux ne sera enclenché qu'après encaissement de l'acompte par le **PRESTATAIRE**.
- Tous les éléments réalisés par le **PRESTATAIRE** lors de cette prestation de service doivent être validés obligatoirement via E-mail par le **CLIENT** avant toute utilisation.
- Tous les éléments réalisés par le **PRESTATAIRE** lors de cette prestation de service deviennent la propriété du **Client**.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CLIENT

- Le **CLIENT** s'engage à informer le **PRESTATAIRE** lors du changement des données qui nécessiterait une mise à jour des offres ou d'une manière générale, des données publiques sur internet par le **PRESTATAIRE**.
- Le **CLIENT** s'engage, dans la mesure du possible, à faciliter du mieux qu'il peut le bon déroulement des

missions du **PRESTATAIRE**.

- Le **CLIENT** s'engage à coopérer, dans la mesure du possible, et sous un délai de sept (07) Jours après la date de l'acceptation de l'offre, afin de délivrer au **PRESTATAIRE** tous les éléments nécessaires à la réalisation du devis. Le **PRESTATAIRE** ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dans l'exécution des travaux dû au non-respect de cet engagement par le **CLIENT**.
- Le **CLIENT** autorise le **PRESTATAIRE** à citer son nom et sa dénomination sociale ainsi que son URL, les copies d'écran de ses pages web, à titre de références pour la promotion commerciale du **PRESTATAIRE**.
- Le **CLIENT** s'engage à faire figurer le logo de Hello World la mention discrète « élément réalisé par Hello World » éventuellement accompagné d'un lien pointant vers www.helloworld-agency.com
- Le **CLIENT** s'engage à fournir tous les éléments (textes, images, vidéos et sons, Base de données des produits) nécessaires à la réalisation du **CONTRAT** et à collaborer avec le **PRESTATAIRE** en mettant à sa disposition tout document ou information qui pourrait être demandé par le **PRESTATAIRE** dans les plus brefs délais.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le **PRESTATAIRE** s'engage à :

- S'assurer que tous les éléments livrés, lors de cette prestation de service, donnent satisfaction auprès du **CLIENT** et s'avèrent utiles lors de l'utilisation.
- Livrer les Prestations conformes à leur description remise au **CLIENT** et définie dans le Bon de Commande.
- Réaliser ses Prestations dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et réglementations en vigueur applicables à son activité.
- Conseiller le **CLIENT** et le mettre en garde dans le cadre de l'exécution du **CONTRAT** eu égard aux Prestations commandées.
- Mettre à disposition du **CLIENT** l'ensemble des informations pertinentes relatives aux Prestations, lui communiquer toute documentation pertinente et nécessaire à l'exécution du présent **CONTRAT** dans les meilleures conditions et à exécuter le **CONTRAT** avec loyauté et professionnalisme.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les pertes, destructions, altérations ou erreurs dans ses données, fichiers et ses programmes, Compte tenu de la nature des Prestations.
- Le **PRESTATAIRE** reconnaît être tenu à une obligation générale de conseil, notamment d'information et de recommandations envers le **CLIENT**. A ce titre, le **PRESTATAIRE** doit fournir au **CLIENT** l'ensemble des conseils, mises en garde et recommandations nécessaires, notamment en termes de qualité de services, de continuité d'exploitation et de mise en l'état de l'art.

- Partager avec le **CLIENT** sur une base hebdomadaire l'évolution des performances de notre présence digitale. Exemple : Diverses statistiques sur notre stratégie marketing, les publications, les interactions, le classement, etc...
- Prouver ou partager avec le **CLIENT**, à sa demande les frais dépensés pour le compte de la société. Frais de publicité digitale, campagnes, frais de création de compte etc...
- Le **PRESTATAIRE**, pour l'exécution du **CONTRAT**, est tenu à une obligation de résultat. Le **PRESTATAIRE** s'engage à mettre les Prestations à la disposition du **CLIENT** en respectant les caractéristiques qui figurent au présent **CONTRAT**.
- Le **PRESTATAIRE** s'engage à faire respecter à ses représentants les obligations issues du présent **CONTRAT**.

Dans le cadre de cette prestation de service, le **PRESTATAIRE** s'engage à livrer des rapports concernant l'état d'avancement des travaux, et les résultats obtenus à travers les actions réalisées.

ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERS

Dans le cadre de cette prestation de service, le **CLIENT** s'engage à régler au **PRESTATAIRE** la somme totale du devis pour un montant de **10 032,00 DH TTC** (pour toute la durée du **CONTRAT**) avec les modalités suivantes :

50% à la commande
50% après 6 mois

ARTICLE 9 – MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE

- Toute modification ou annulation de la prestation par le **CLIENT** donnera lieu à un courriel de confirmation de la part du **PRESTATAIRE**.
- La Prestation comprend uniquement les services spécifiés dans le **CONTRAT** et approuvés par le **CLIENT**.
- La Commande ne peut être modifiée sans l'accord express de chacune des deux **Parties**. Toute modification ou ajout ultérieur apporté à la commande fera l'objet d'un nouveau devis, séparé.
- Toute modification de devis demandée par le **CLIENT** et approuvée par le **PRESTATAIRE** pourra donner lieu à des délais de livraison supplémentaires.

ARTICLE 10 – DELAI DE LIVRAISON

Dans le cas où le **CLIENT** mettrait un temps anormalement long à fournir les éléments nécessaires à la bonne exécution du **CONTRAT**, le **PRESTATAIRE** se réserve le droit d'éditer une devis intermédiaire pour

les travaux déjà réalisés.

Dans le cas où le **PRESTATAIRE** ne serait pas en mesure de délivrer les Prestations dans le respect des délais prévus, celui-ci s'engage à en informer le **CLIENT** dès l'apparition d'indices lui permettant de penser qu'il ne sera pas en mesure de délivrer les Prestations selon les délais.

Le délai de livraison site web interviendra deux mois après la signature du **CONTRAT**.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la qualité des services fournis. Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dysfonctionnement dû à des erreurs ou omissions imputables au Client (par exemple, contenu incorrect ou erreur de manipulation).

ARTICLE 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les Parties conviennent que la propriété des Contenus réalisés par le **PRESTATAIRE** est la propriété du **CLIENT**.

Chacune des Parties s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement à tous droits et mentions de propriété de l'autre Partie.

Le **PRESTATAIRE** cède et s'engage à céder au **CLIENT**, à titre exclusif, et au fur et à mesure de leur réalisation, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférent à chaque Contenu, et notamment les droits de propriété intellectuelle définis ci-après, et ce pour toute la durée de protection légale prévue par le Code de la propriété intellectuelle, pour le monde entier.

Les droits de propriété intellectuelle sont cédés sans supplément de prix, le prix de la cession étant inclus dans la rémunération fixée à l'article 8 du présent **CONTRAT**.

ARTICLE 13 - DUREE DU CONTRAT

Le présent **CONTRAT** est valable pour une durée de **6 Mois** à compter de la date de signature du **CONTRAT**.

A l'issue de cette période, les Parties pourront signer un nouveau **CONTRAT** selon les modalités et conditions à convenir entre elles.

ARTICLE 14 - PROPOSITION FINANCIERE

Le présent accord sera facturé d'un montant de **10 032,00 DH TTC**.

ARTICLE 15- CONDITIONS DE PAIEMENT

DABA PNEU SARL émettra à **Verse Concept SARL** 02 VIREMENT(s) ou CHEQUE(s).

ARTICLE 16 - DATE DE DEBUT DE CONTRAT

La société **Verse Concept SARL** mettra à disposition de la société **DABA PNEU SARL** l'ensemble de ses équipes (**technique, artistique, marketing...etc.**) ainsi que les moyens nécessaires pour le bon déroulement du partenariat à partir du 06/06/2025. (Date prévisionnelle de début de contrat).

ARTICLE 17 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, prévues par la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En outre, au titre des données à caractère personnel auxquelles le **PRESTATAIRE** a accès dans le cadre de l'exécution des Prestations, le **PRESTATAIRE** sera considéré comme sous-traitant, agissant uniquement sur instructions du **CLIENT**.

De manière générale, le **PRESTATAIRE** s'engage à ne pas utiliser, céder ou mettre à disposition des tiers, pour quelque cause que ce soit, les données personnelles qu'il serait amené à traiter pour le compte du **CLIENT** au titre du **CONTRAT**.

A ce titre, le **PRESTATAIRE** garantit :

- Qu'il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif du **CLIENT**, conformément aux instructions de ce dernier, et uniquement sur instruction du **CLIENT**, et s'interdit de les utiliser pour son propre compte ou de les communiquer à des tiers ;
- Qu'il a mis en œuvre les mesures techniques et d'organisations appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent **CONTRAT** et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
- En cas de faille de sécurité, le **PRESTATAIRE** s'engage à en informer immédiatement le **CLIENT** et à prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la faille dans les plus brefs délais.

ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties s'engage à observer la discrétion d'usage en matière industrielle et commerciale.

Le **PRESTATAIRE** est tenu à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études, développement spécifiques et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent **CONTRAT**.

L'obligation de garder une information confidentielle ne s'appliquera pas aux informations qui :

- Sont légitimement connues du destinataire avant leur divulgation,
- Ont été obtenues de plein droit par le destinataire d'une tierce partie n'ayant nulle obligation de confidentialité,
- Sont rendues publiques par la partie qui les divulgue sans restriction aucune,
- Sont divulguées par le destinataire avec accord écrit préalable émanant de la Partie qui a transmis à l'origine les informations confidentielles.

Les obligations de confidentialité dureront (1) an après l'expiration du présent **CONTRAT**.

Le **PRESTATAIRE** s'engage à restituer au **CLIENT**, sans aucune réserve ni condition préalable, tous documents, informations, sauvegardes, archives et autres supports au terme du présent **CONTRAT** pour quelque cause que ce soit et à détruire ces informations reçus en format électronique.

A cet effet, un procès-verbal contradictoire sera établi par les deux (2) Parties pour faire état de ladite restitution.

Le **PRESTATAIRE** s'interdit d'effectuer des copies ou de faire la rétention de données, traitements, fichiers, programmes ou tout autre élément appartenant au **CLIENT**, pour quelque cause que ce soit.

Chacune des Parties s'engage à conserver confidentiels, pendant la durée du **CONTRAT** et après son expiration, l'ensemble des informations, documents, savoir-faire, base de données, mots de passe et codes confidentiels en provenance de l'autre Partie dont elle pourrait avoir eu connaissance à l'occasion de l'exécution du **CONTRAT**, et ne devra les divulguer à quelques tiers que ce soit, ni les utiliser en dehors des besoins du **CONTRAT**.

ARTICLE 19 – RESILIATION

19.1 Le **CLIENT** peut demander à résilier le **CONTRAT** avant l'expiration des 15 jours premier, et sans que le **PRESTATAIRE** puisse prétendre à aucun paiement supplémentaire que ceux déjà exécutés, ni aucune indemnité, dans les cas suivants :

- **Non-respect des délais et du planning établi d'un commun accord entre les parties, en ce qui concerne la livraison des travaux au CLIENT. Marge d'erreur tolérée 30%**
- **Toute action allant à l'encontre de l'image ou de l'intérêt du CLIENT, pouvant causer préjudice.**
- **Absence de communication des chiffres et performances du travail accompli.**

- Absence de réponse suite à une sollicitation par écrit ou téléphone restée infructueuse.

19.2 En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties de l'une de ses obligations au titre du présent **CONTRAT**, et après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai de trente (30) jours, le **CONTRAT** pourra être résilié par la Partie non défaillante et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels cette Partie pourrait prétendre du fait des manquements constatés.

19.3 Le **CLIENT** aura également la faculté de résilier de plein droit le **CONTRAT** ou le Bon de Commande en tout ou en partie sans préavis ni indemnité au **PRESTATAIRE** en cas de manquement substantiel, incluant à titre non limitatif :

- La cessation volontaire d'activité du **PRESTATAIRE** ;
- La suspension d'exécution de la Prestation sans l'accord de du **CLIENT** ;
- La non-conformité de la Prestation ;
- La violation de l'engagement de confidentialité prévu à l'article 18 ;

19.4 Le **PRESTATAIRE** peut demander à résilier le présent **CONTRAT** à tout moment, moyennant un préavis de trente (30) jours calendaires adressé au **CLIENT** par lettre recommandée avec accusé de réception.

- Non-paiement des montants établis d'un commun accord à leur échéance convenue.
- Absence de réponse suite à une sollicitation par écrit ou téléphone restée infructueuse pendant plus de 07 jours.

A l'expiration du présent **CONTRAT** ou en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, tout document, fichier, rapport, étude etc, appartenant ou concernant le **CLIENT** qui serait en possession du **PRESTATAIRE** sous quelque support devra être restitué au **CLIENT** en sa qualité de propriétaire exclusif.

ARTICLE 20 – INTUITU PERSONAE ET CESSION

Le présent **CONTRAT** est conclu en considération de la personne du **PRESTATAIRE**, qui ne pourra substituer de tiers dans la réalisation des Prestations ci-dessus définies.

Le **CLIENT** sera libre de procéder à toute cession ou transfert, total ou partiel, de ses droits et obligations au titre du présent contrat.

ARTICLE 21 – NOTIFICATION

Toute notification au titre du présent **CONTRAT** devra être faite aux adresses suivantes :

Pour **CLIENT** :

DABA PNEU SARL

A l'attention de **Mme. BERRADA SOFIA**,
52 LOT AMINE SIDI MAAROUF CASABLANCA -

.....

Pour **PRESTATAIRE :**

Verse Concept SARL

A l'attention de M. Zakaria El haboussi
SALAM 144, APPT 13 3 ETG BAB DOUKALA
Marrakech

Ou à toute autre adresse notifiée par les Parties conformément au présent article.

ARTICLE 22 – RECOURS EN CAS DE LITIGE

Tout litige pouvant surgir à l'occasion de l'exécution du **CONTRAT** sera soumis au tribunal de commerce à Marrakech

Le présent **CONTRAT** prend effet le **30/05/2025** portant la signature précédée de la mention « Lu et Approuvé, bon pour accord », daté et signé par **Mme. BERRADA SOFIA** ;

Le présent **CONTRAT** est établi en DEUX (2) exemplaires originaux entre les deux parties à Marrakech.

Marrakech 30/05/2025

Verse Concept SARL
Gérant
Mr. Zakaria El haboussi

DABA PNEU SARL
Gérante
Mme. BERRADA SOFIA

VERSE - CONCEPT
ICE: 003035748000095
Email: contact@verse-concept.com